

1500501-22.2020.8.26.0407

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... as seguintes decisões do E. TJSP:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - ABSOLVIÇÃO DE UM DOS CORRÉUS POR FALTA DE PROVAS - RECONHECIMENTO. A mera suposição de que o acusado tenha vendido drogas para outrem é insuficiente a ensejar sua condenação por tráfico, mormente quando não existe nenhuma outra prova concreta a indicar que tenha, de fato, cometido o delito. ASSOCIAÇÃO PARA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

2ª Vara

Avenida Estados Unidos, 480, . - Jardim das Bandeiras

CEP: 17700-000 - Osvaldo Cruz - SP

Telefone: (18) 3528-1817 - E-mail: osvaldocruz2@tjsp.jus.br

1500501-22.2020.8.26.0407 - lauda

C O N C L U S Ã O

Em 20 de outubro de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1500501-22.2020.8.26.0407

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Willllian de Barros Silva

Vistos.

O Ministério Público apresentou denúncia (fls. 132/135) em face de Willian de Barros da Silva pela suposta prática dos seguintes fatos:

"Consta dos autos do incluso procedimento investigatório que, no dia 5 de janeiro de 2020, por volta das 18h50min, na Vicinal Prefeito Antonio Dias, Km 16, Salmourão, nesta Comarca, WILLIAN DE BARROS DA SILVA, qualificado a fls. 105/108, vendeu para Anderson Vito de Jesus, sem autorização em desacordo com determinação legal e regulamentar, 01 (uma) porção de "cocaína", em forma de 'crack', com peso 2,09 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09 e laudo pericial (fls. 17/19).

Apurou-se que, no dia e hora dos fatos, averiguando informações de que uma pessoa conhecida por Bruno, vulgo "Gudão", estaria vindo até esta cidade de Osvaldo Cruz, em um veículo VW/Gol, para buscar drogas, policiais militares empreenderam diligência e, na mencionada Vicinal Prefeito Antonio Dias, aproximadamente no KM 16, procederam a abordagem do aludido veículo, o qual estava sendo conduzido por Bruno Henrique Vitor da Cruz, tendo como passageiro Anderson Vito de Jesus. Durante a busca veicular, os milicianos localizaram embaixo do banco do passageiro a droga

supracitada, cuja titularidade foi assumida Anderson Vito de Jesus, que afirmou ser usuário de drogas. Indagado, Anderson Vito de Jesus disse aos policiais que adquiriu a droga de um indivíduo chamado "Willian", filho de "João Capoeira", residente no bairro denominado Vila Esperança, posteriormente identificado como sendo o denunciado, pelo valor de R\$ 30,00 (trinta reais), para fins de consumo pessoal.

Ouvido perante a autoridade policial, Anderson Vito de Jesus confirmou ser o denunciado a pessoa responsável pela venda da substância entorpecente (fls. 12). A fls. 42/43, ratificou suas declarações e efetuou o reconhecimento fotográfico do denunciado como sendo da pessoa que lhe vendia drogas frequentemente, inclusive que lhe forneceu a droga encontrada pelo Policiais Militares no veículo que ocupava relativo ao caso em testilha (no dia 05 de janeiro de 2020).

Assim, diante da quantidade da droga apreendida, da forma como estava acondicionada, do fato do denunciado ter sido reconhecido como sendo a pessoa que vendeu a droga ao usuário, e da conduta social do denunciado, o qual já responde processo por tráfico ilícito de drogas (fls. 21/25 e 52/55), torna-se evidente que o denunciado, nas circunstâncias retro descritas, vendeu para Anderson Vito de Jesus, sem autorização em desacordo com determinação legal e regulamentar, 01 (uma) porção de "cocaína", em forma de 'crack', com peso 2,09 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09 e laudo pericial (fls. 17/19)."

A denúncia foi recebida em 06/05/2021 (fls. 136).

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 164/174). Não foi concedida absolvição sumária (fls. 175).

Na audiência de instrução e julgamento, nesta data, foram ouvidas as testemunhas, sendo, após, interrogado o réu.

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação e a Defesa pugnou pela nulidade do reconhecimento fotográfico e, no mérito, requereu a improcedência.

Após alegações finais orais gravadas via audiovisual, passei à sentença.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

ACOLHO a preliminar e reconheço a nulidade do reconhecimento fotográfico de fls. 42/43. Conforme entendimento do STJ, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). O reconhecimento fotográfico não pode ser confundido com o ato de reconhecimento pessoal que possui natureza probatória e enseja nulidade desde que não observado o contraditório (STJ, AgRg no AREsp 375887/RJ). No caso em tela, foi apenas oportunizado a Anderson uma foto (do réu), sem que fosse respeitado o preceito legal do art. 226 do CPP.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é improcedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência (fls. 50/51); Auto de apreensão (fls. 09); laudo pericial (fls. 17/19); bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A testemunha Rafael Sanches Barbosa, Policial Militar, em seu depoimento judicial, relatou que estavam em patrulhamento quando receberam uma denúncia anônima de que um Gol preto ia entregar drogas na cidade. Fizeram abordagem ao veículo. No carro estavam Anderson e Bruno. No veículo foi encontrado uma porção de crack. Bruno disse que não sabia da droga, mas Anderson disse que tinha comprado a droga de seu primo Willian filho de João capoeira. Sabe que Anderson está preso.

A testemunha Valdeir Ferreira dos Santos, Policial Militar, em seu depoimento judicial, relatou que receberam uma denúncia de quem um veículo Gol de cor escura

estava com drogas. Bruno e Anderson eram os ocupantes. Se depararam com o carro quase chegando em Salmourão. Embaixo do banco do passageiro encontraram crack. Anderson confessou que tinha comprado a droga de seu primo Willian filho de João capoeira. As diligências foram realizadas pela polícia civil.

A testemunha Juliana Mora Cruz Telles, Policial Civil, em seu depoimento judicial, relatou que estava atuando na delegacia de Osvaldo Cruz. Deram ordem de serviço para que fosse identificado e qualificado "Willian filho de João capoeira". Não sabe se foi feito reconhecimento do réu.

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013.

É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

A testemunha Bruno Henrique Vitor da Cruz, em seu depoimento judicial, relatou que foi até Osvaldo Cruz e seu primo pediu para ir junto. Seu primo chama Anderson. Este pediu para ficar em certo ponto da cidade. Na volta buscou seu primo e foram parados em Salmourão. Com Anderson foi encontrado droga. Disse que não conhece o réu.

A testemunha Anderson Vito de Jesus, em seu depoimento judicial, relatou que é usuário de crack. Disse que é primo do réu. No dia que foi abordado pela polícia, o pressionaram para confessar que tinha comprado droga do réu. Nega que comprou droga do réu.

Interrogado judicialmente, o réu negou os fatos. Disse que não sabia quem era Anderson, conheceu este na cadeia em 2003. Nunca vendeu drogas a Anderson.

É débil a prova incriminadora indicada, de maneira que não há certeza sobre a dinâmica dos fatos e a versão defensiva se sustenta com significativo respaldo, tal qual a narrativa acusatória.

Com efeito, inexistente, no presente caso, prova suficiente a amparar a procedência da denúncia, o que conduz à absolvição do réu, pois certo de que o juízo condenatório necessita ser indubitoso, o que não ocorreu no caso concreto, impondo a aplicação do princípio in dubio pro reo.

O único elemento probatório que liga o réu ao crime de tráfico foi o reconhecimento da testemunha Anderson realizado em sede policial. Todavia, em Juízo, Anderson alterou seu relato e disse que nunca comprou drogas do réu. Portanto, não há nenhum elemento capaz de comprovar que o réu praticou o crime que está sendo processado. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de suspeito pela vítima por simples exibição de fotografias, deve seguir as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal, e há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal, não podendo servir, por si só, como prova em ação penal.

É indispensável a certeza da responsabilidade pelo evento delituoso.

Assim, resta verificada a fragilidade da prova acerca da vinculação do denunciado à conduta delitiva, e laborando a dúvida em favor do acusado, se impõe a absolvição.

Nesse sentido, transcrevo as seguintes decisões do E. TJSP:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - ABSOLVIÇÃO DE UM DOS CORRÉUS POR FALTA DE PROVAS - RECONHECIMENTO. A mera suposição de que o acusado tenha vendido drogas para outrem é insuficiente a ensejar sua condenação por tráfico, mormente quando não

existe nenhuma outra prova concreta a indicar que tenha, de fato, cometido o delito. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL E DE DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS AGENTES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 00061600520138260481 SP 0006160-05.2013.8.26.0481, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 30/04/2015, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/05/2015)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para ABSOLVER o acusado, deixando de aplicar qualquer pena, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Não há pagamento de custas.

Proceda-se à destruição do restante da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da lei 11343/06.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Sentença lida e publicada em audiência, saindo as partes dela intimadas.

Osvaldo Cruz, 20 de outubro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA